

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5787/2538

นาง กุหลาบ หรือ แสงว ใจ พุก
นาง วิชา คุณผลิน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5

พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 มาตรา 53

จำเลยที่ 1 ตกลงขายที่นาพิพาทให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นผู้เช่ามาก่อนแล้ว เมื่อโจทก์แสดงความประสงค์ไม่ซื้อที่นาพิพาทและยินยอมให้จำเลยที่ 1 ขายที่นาพิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 แล้วการที่โจทก์กลับมาร้องขอต่อคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลเพื่อวินิจฉัยให้จำเลยที่ 2 ขายที่นาพิพาทให้แก่โจทก์นั้น เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยที่ 2 ขายที่นาพิพาทให้แก่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า เดิมโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 938 ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับนางสัมนาและนางมารยาทบุตรโจทก์ เฉพาะส่วนของโจทก์มีเนื้อที่ 20 ไร่ ต่อมาโจทก์โอนที่ดินดังกล่าวเนื้อที่ 16 ไร่ตีใช้หนี้เจ้าหนี้จำนองแล้วและที่ดินส่วนนี้ได้โอนต่อไปยังจำเลยที่ 1 ส่วนที่เหลืออีก 4 ไร่ โจทก์ขายให้แก่นายเกียรติ นิมเจริญวรรณ แต่โจทก์เช่าที่ดินทั้ง 20 ไร่ จากจำเลยที่ 1 และนายเกียรติทำนาตลอดมา ต่อมาจำเลยที่ 1 โอนขายที่ดินส่วนของจำเลยที่ 1

ให้แก่จำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 1 ไม่ได้ทำหนังสือแสดงความจำนงจะขายที่นา พร้อม
ทั้งราคาที่จะขายและวิธีการชำระเงินยื่นต่อประธานคณะกรรมการการเช่าที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลบางพลีน้อย เพื่อแจ้งให้โจทก์ทราบและมิได้แจ้งเป็น
หนังสือให้โจทก์ทราบ และเจ้าหน้าที่ที่ดินหลอกลวงให้โจทก์ทำหนังสือเลิกเช่านา
เป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โจทก์จึงมีสิทธิซื้อที่ดินดังกล่าวคืนจากจำเลยที่ 2
ตามราคาและวิธีการชำระเงินที่จำเลยที่ 1 ขายให้แก่จำเลยที่ 2 ต่อมาคณะกรรมการ
เช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลบางพลีน้อยวินิจฉัยให้จำเลยที่ 2 ขายที่ดินดัง
กล่าวให้แก่โจทก์ จำเลยที่ 1 มิได้อุทธรณ์คำวินิจฉัย แต่จำเลยที่ 2 ซึ่งไม่ใช่ผู้มีส่วน
ได้เสียตามกฎหมายยื่นอุทธรณ์ต่อจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 3 กลับวินิจฉัยว่า โจทก์ไม่มี
สิทธิซื้อที่ดิน ขอให้พิพากษากลับคำวินิจฉัยจำเลยที่ 3 ตามฟ้องเป็นว่าจำเลยที่ 1 ขาย
ที่นาให้แก่จำเลยที่ 2 โดยมิได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ให้จำเลยที่ 2 ขายที่นาให้แก่โจทก์
ในราคา 303,000 บาท หากจำเลยที่ 2 ไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษาแทนการแสดง
เจตนาของจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ขายที่นาแก่จำเลยที่ 2 ในราคา 303,000 บาท
โดยไม่ได้ทำหนังสือแจ้งโจทก์ซึ่งเป็นผู้เช่าทราบและไม่ได้ทำหนังสือแสดงความจำนง
จะขายที่นาพร้อมราคาที่จะขายและวิธีการชำระเงินต่อประธานคณะกรรมการเช่า
ที่ดินพิพาทเกษตรกรรมประจำตำบลบางพลีน้อยเพื่อแจ้งให้โจทก์ทราบ จำเลยที่ 1 ไม่
ได้อุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการดังกล่าว

จำเลยที่ 2 ให้การว่า โจทก์ไม่ได้ฟ้องคดีภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทราบคำ
วินิจฉัยของจำเลยที่ 3 โจทก์ไม่ได้มอบอำนาจให้นายประเมศ ใจพุก ฟ้องคดี โจทก์
ทราบแล้วว่า จำเลยที่ 1 จะขายที่นาให้แก่จำเลยที่ 2 และได้ทำหนังสือแสดงเจตนาไม่
ประสงค์จะซื้อที่นานั้นแล้ว จึงไม่จำเป็นที่จำเลยที่ 1 จะต้องแจ้งให้โจทก์ทราบอีก

โจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต จำเลยที่ 2 เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงอุทธรณ์คำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลบางพลีน้อยได้ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะตามกฎหมายโจทก์มีสิทธิ
เพียงอุทธรณ์ต่อศาล โจทก์ไม่ได้ฟ้องคดีภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทราบคำวินิจฉัย
ของจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 2 เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการเช่านาจึงมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัย
ของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลบางพลีน้อยได้ คำ
วินิจฉัยของจำเลยที่ 3 ชอบแล้ว เพราะตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 53 ประสงค์ให้ผู้เช่ามาทราบ ว่า ผู้ให้เช่าจะขายที่นา
เพื่อให้ผู้เช่ามีโอกาสซื้อที่นาก่อนผู้อื่นก่อนจำเลยที่ 1 จะขายที่นาให้แก่จำเลยที่ 2
โจทก์ได้แสดงเจตนาชัดเจนเป็นหนังสือว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะซื้อที่ดิน และไม่คัดค้าน
การที่จำเลยที่ 1 จะขายที่นาให้แก่จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 1 จึงไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวอีก การที่โจทก์กลับมากล่าวอ้างว่าจำเลยที่ 1 ไม่
ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายจึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่าที่ดินตามโฉนดเอกสารหมาย
จ.2 มีเนื้อที่ 31 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวาเดิมเป็นของนายแมนบิดาโจทก์ ต่อมานาย
แมนจดทะเบียนโอนให้แก่โจทก์ถือกรรมสิทธิ์รวมแล้วโจทก์จดทะเบียนจำนองส่วน
ของตนเป็นประกันหนี้เงินยืมจากนางจำลอง ต่อมาโจทก์จดทะเบียนให้นางจำลองถือ

กรรมสิทธิ์รวม 16 ส่วน ใน 20 ส่วน เป็นการตีใช้หนี้ไถ่ถอนจำนอง ต่อมานางจำลอง ขายกรรมสิทธิ์รวมส่วนของตนให้แก่จำเลยที่ 1 แต่โจทก์ยังเช่าที่ดินส่วนของจำเลยที่ 1 ทำนาตลอดมา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2530 โจทก์ไปยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดสมุทรปราการ ให้มีคำสั่งห้ามโอนที่นาพิพาท ต่อมาวันที่ 4 พฤษภาคม 2530 จำเลยที่ 1 จดทะเบียนขายที่นาพิพาทให้จำเลยที่ 2 ในราคา 303,000 บาท โดยมี บันทึกข้อความระบุว่า โจทก์ไม่มีความประสงค์จะซื้อที่ดินยินยอมให้เจ้าของขายได้ ตอนท้ายมีลายพิมพ์นิ้วมือของโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 10 และมีบันทึกข้อความ ระบุว่าโจทก์ไม่มีความประสงค์จะซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวและยินยอมเลิกทำนา ตอน ท้ายมีลายมือชื่อโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 11 รวมอยู่ในเรื่องราวการจดทะเบียนราย นี้ที่สำนักงานที่ดิน จังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกา ของโจทก์ว่าโจทก์ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ไม่ซื้อที่นาพิพาทตามเอกสารหมายเลข 10 และ 11 จริงหรือไม่ โจทก์ฎีกาว่า โจทก์ไปสำนักงานที่ดินเพื่อไปขอถอนคำขอ ห้ามโอนที่ดินและเจ้าหน้าที่ที่ดินบอกให้ลงลายมือชื่อในเอกสารฉบับหนึ่งกับให้พิมพ์ ลายนิ้วมือในเอกสารอีกฉบับหนึ่งไม่มีจำเลยที่ 2 เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้น เห็นว่า โจทก์อ้างตนเองเป็นพยานเบิกความในเรื่องนี้เพียงปากเดียว แต่ปรากฏในเอกสาร หมายเลข 10 และ 11 มีนายประมวลบุตรโจทก์ลงชื่อเป็นพยานด้วยแต่โจทก์หาได้ นำนายประมวลมาเบิกความปฏิเสธไม่ ส่วนจำเลยมีตัวจำเลยที่ 2 นายวิมลบุตรเขต ของโจทก์ซึ่งลงชื่อเป็นพยานในเอกสารหมายเลข 11 กับนายสมพงษ์ เอื้อเสถียร เจ้า หน้าที่ที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี ผู้สอบปากคำโจทก์และ ทำบันทึกเอกสารหมายเลข 11 และนางสาวพวงรัตน์ธรรมจรัส ผู้เขียนบันทึกเอกสาร หมายเลข 11 มาเป็นพยานเบิกความสนับสนุนคำเบิกความของจำเลยที่ 2 มีน้ำหนัก มั่นคง ฟังได้ว่าโจทก์ทราบข้อความในเอกสารทั้งสองฉบับแล้วว่าตรงตามความ ประสงค์ของโจทก์จึงลงลายมือชื่อและพิมพ์ลายนิ้วมือให้ไว้ในเอกสารดังกล่าว ส่วน เรื่องราคาที่ดินพิพาทปรากฏว่า โจทก์ทราบก่อนวันจดทะเบียนแล้ว ดังปรากฏใน

เอกสารของนายประเมศซึ่งยื่นต่อประธานคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมตำบลบางพลีน้อยตามเอกสารหมายเลข 12 และเอกสารที่ยื่นต่อประธาน
อำเภอที่ 3 ตามเอกสารหมายเลข 14 ว่า ประมาณกลางเดือนมีนาคม 2530 อำเภอที่
1 ตกลงขายที่นาพิพาทให้แก่โจทก์ในราคา 300,000 บาท ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า
อำเภอที่ 1 ตกลงขายที่นาพิพาทให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นผู้เช่ามาก่อนแล้ว เมื่อโจทก์แสดง
ความประสงค์ไม่ซื้อที่นาพิพาทและยินยอมให้อำเภอที่ 1 ขายที่นาพิพาทให้แก่อำเภอที่
2 แล้วการที่โจทก์กลับมาร้องขอต่อคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ประจำตำบลบางพลีน้อย เพื่อวินิจฉัยให้อำเภอที่ 2 ขายที่นาพิพาทให้แก่โจทก์นั้น
เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องให้อำเภอที่ 2 ขายที่นาพิพาทให้
แก่โจทก์ ฎีกาของโจทก์ข้ออื่นจึงไม่ต้องวินิจฉัย ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้อง
โจทก์ชอบแล้ว

พิพากษายืน

(ชลอ ทองแย้ม-ประสิทธิ์ แสนศิริ-นายทวิช กำเนิดเพชร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ